

1530268-26.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... revólver. Hoje, não participou do roubo a uma mulher e estava com a arma de fogo para efetuar roubos no dia seguinte. Não estava com nenhuma bolsa da vítima.

Ouvido em juízo, o réu afirmou que não conhecia a vítima, mas conhecia e os policiais de data anterior. HIGOR negou a prática do roubo. Disse que estava somente em posse da arma, mas negou que tivesse com os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530268-26.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530268-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343310/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 22000905 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5634/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2343310 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

HIGOR FELIPE SOUZA FIRMINO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

HIGOR FELIPE SOUZA FIRMINO, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20 horas e 10 minutos, na Rua Manuel Rodrigues Santiago, nº 10, Jardim Laura, nesta cidade e comarca da Capital, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustado a outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Magda Regina Lemos Dos Santos, uma bolsa contendo chave do veículo, aparelho celular da marca Xiaomi, quatro cartões bancários, além da quantia de R\$ 60,00, pertencentes à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18; auto de exibição e apreensão de fls. 19).

A denúncia foi recebida (fls. 68/69).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, vez que evidentes a autoria e a materialidade, apenas afastando-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo; no tocante às penas, requereu o o reconhecimento do concurso de agentes, o afastamento do emprego de arma e o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A Defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

Inferre-se do conjunto probatório que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20 horas e 10 minutos, na Rua Manuel Rodrigues Santiago, nº 10, Jardim Laura, nesta cidade e comarca da Capital, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustado a outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça contra a vítima Magda Regina Lemos Dos Santos, uma bolsa contendo chave do veículo, aparelho celular da marca Xiaomi, quatro cartões bancários, além da quantia de R\$ 60,00, pertencentes à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18; auto de exibição e apreensão de fls. 19).

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima estacionou seu veículo HB20, de placas DEU-6997 no local acima mencionado, quando foi abordada por um indivíduo desconhecido que se aproximou e anunciou assalto afirmando: "fica quieta, isso é um assalto, só quero a chave do carro". Ato contínuo, o denunciado se aproximou e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, disse "perdeu!" e puxou a bolsa da vítima. Enquanto isso, um terceiro comparsa permaneceu ao lado do automóvel em pé, vigiando, e dando cobertura à ação delituesa. Em seguida, o denunciado e o comparsa ingressaram no interior do veículo, mas não conseguiram acioná-lo, razão pela qual fugiram em poder da bolsa da vítima. Logo em seguida, a vítima avistou uma viatura policial, tendo comunicado aos policiais militares sobre o ocorrido, indicando as características dos roubadores. A partir das informações fornecidas, os policiais realizaram buscas nas imediações e localizaram o denunciado acompanhado de outros dois indivíduos, cujas características correspondiam àquelas passadas pela vítima. Foi dada voz de parada, mas os três correram. Porém, o denunciado foi detido, enquanto seus comparsas lograram êxito na fuga. Realizada busca pessoal, os policiais encontraram em poder do denunciado um revólver calibre 38 com seis munições íntegras, e uma bolsa contendo os pertences da vítima. A vítima compareceu ao distrito policial, onde reconheceu pessoalmente o denunciado como sendo um dos autores do roubo contra ela praticado.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 29/32), auto de exibição e apreensão (arma: fls. 19), auto de exibição, apreensão, entrega (bens da vítima: fls. 18), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 20), fotografias (fls. 25/26) e laudo pericial da arma (fls. 86/90), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 05), o acusado negou a autoria do

delito. Afirmou que foi abordado por policiais militares e estava com um revólver. Hoje, não participou do roubo a uma mulher e estava com a arma de fogo para efetuar roubos no dia seguinte. Não estava com nenhuma bolsa da vítima.

Ouvido em juízo, o réu afirmou que não conhecia a vítima, mas conhecia e os policiais de data anterior. HIGOR negou a prática do roubo. Disse que estava somente em posse da arma, mas negou que tivesse com os pertences da vítima. Um dos policiais, após retornar, voltou com uma bolsa e um moletom. Não estava usando boné e moletom no dia dos fatos. Usava uma camiseta azul. Na delegacia, os policiais disseram que era para colocar o moletom para o reconhecimento. Foi abordado sozinho.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Com efeito, a vítima narrou com muita clareza e coesão o roubo perpetrado por três agentes.

Ouvida na Delegacia (fls. 06), a vítima Magda Regina Lemos Dos Santos declarou que estacionou seu veículo Hyundai/HB20, placas DUE-6997 na via pública, quando um indivíduo desconhecido se aproximou a pé e disse "fica quieta, isso é um assalto, eu só quero a chave do carro". Um outro indivíduo se aproximou, com uma arma de fogo, e disse "perdeu", puxou a sua bolsa e perguntou se o carro tinha alarme. Um terceiro indivíduo ficou em pé. Próximo a porta do carro. Os dois indivíduos que lhe abordaram entraram no veículo, mas não conseguiram ligar o carro. Pessoas que estavam na rua perceberam que estava sendo assaltada, com isso os indivíduos saíram do seu carro e empreenderam fuga correndo. Uma viatura da polícia militar passou pelo local. Avisou os policiais que três indivíduos roubaram sua bolsa e celular, passando as características dos assaltantes. Após cerca de 40 minutos, a polícia militar entrou em contato informando que conseguiram prender um dos assaltantes e recuperaram seus pertences. Na delegacia, procedeu ao reconhecimento pessoal e reconheceu HIGOR FELIPE SOUZA FIRMINO como o indivíduo que estava armado e roubou sua bolsa.

A vítima Magda, em teleaudiência, não reconheceu o acusado. Disse que, após estacionar o veículo, o primeiro assaltante, que não o réu presente na audiência, lhe abordou, a empurrou para o canto da parede, disse para não gritar e pediu a chave do carro. Quando estava pegando a chave do carro em sua bolsa, o segundo assaltante, HIGOR gritou "vai logo, vai logo" e arrebatou sua bolsa de suas mãos. Após, eles entraram no carro. Populares começaram a gritar ao avistar o assalto e eles fugiram. Não viu arma. Três pessoas foram mostradas durante o reconhecimento na delegacia. Não teve dúvidas sobre o reconhecimento ofertado na fase policial em razão das características do rosto do acusado e em razão da roupa que utilizava, um moletom e um boné. Asseverou que não teve dúvidas no reconhecimento da delegacia. A polícia apreendeu uma arma, mas não viu arma no momento do assalto. Descreve o segundo assaltante, que foi detido na posse de seus pertences, como sendo de pele morena clara, rosto jovem, cabelo castanho/preto, usava boné na cor azul e moletom na cor cinza/chumbo. Não se lembra da calça que ele usava.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade das vítimas influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra os autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando

que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJS/P, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Felix de Souza Pereira Júnior e Diego Palácio Pereira, que efetuaram a prisão do acusado, narraram de forma uníssona e detalhada a diligência realizada.

Disseram, na Delegacia (fls. 03 e 04), por volta das 20h10min, estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Manuel Rodrigues Santiago, quando se depararam com a Sra. Magda na via, a qual informou que tinha sido vítima de roubo por três indivíduos, porém não conseguiram levar seu veículo, mas levaram sua bolsa e aparelho celular, mediante violência e um dos indivíduos armado. Com a informação das características dos indivíduos, iniciaram patrulhamento com vistas e na Rua Guilhermino Manoel Pereira, altura do número 05, avistaram três indivíduos com as referidas características. Deram voz de parada, para a abordagem, mas os indivíduos empreenderam fuga correndo. Conseguiu deter um dos meliantes, identificado como HIGOR FELIPE SOUZA FIRMINO, e com ele, em busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre .38, com seis munições íntegras, porém o tambor emperrado, não abre, e a bolsa com os pertences da vítima. Diante disso, as partes foram conduzidas para à delegacia.

Ouvido em juízo, o policial Felix acrescentou que estavam em patrulhamento, momento em que uma solicitante relatou um roubo cometido por três indivíduos. Após breve tempo, encontraram três indivíduos com as características informadas pela vítima, mas somente o réu HIGOR foi detido. Com o réu, foram encontrados um revólver em sua cintura e uma mochila com os pertences da vítima. O indivíduo detido negou a posse da arma e disse que tinha encontrado a mochila no chão. Os outros dois indivíduos possuíam características parecidas, mas não conseguiram abordá-los. A vítima reconheceu o detido como autor do roubo na delegacia, mas não acompanhou o reconhecimento. O acusado usava um boné branco com azul, um moletom cinza e uma luva. A abordagem do indivíduo ocorreu cerca de 150 metros de onde a vítima estava. Não conhecia o réu.

O policial Diego, ouvido em juízo, adicionou que estavam em patrulhamento quando a vítima informou a ocorrência do roubo, repassando as características dos três indivíduos. Visualizaram três indivíduos nas características informadas, mas conseguiram somente deter HIGOR, em posse de uma mochila com os pertences da vítima. O acusado alegou que tinha achado a bolsa, mas confirmou que a arma era dele. A vítima fez o reconhecimento na delegacia de polícia. Ficou sabendo do reconhecimento positivo posteriormente, após conversar com a vítima. Não conhecia o acusado. A abordagem do réu foi próxima ao local do roubo.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)" - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelo acusado, do roubo qualificado pelo concurso de agentes em tela.

A vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, narrou com firmeza a conduta do réu. Em que pese não tenha reconhecido o acusado em Juízo, ratificou a reconhecimento ofertada na Delegacia, logo após o ocorrido, aduzindo que na ocasião não teve dúvidas ao apontar o acusado como um dos roubadores, em razão de sua fisionomia, bem como devido ao boné e moletom que utilizava. Some-se a isso, o fato do acusado ter sido abordado pelos policiais, logo após a prática do delito, próximo ao local dos fatos, na posse dos bens subtraídos da vítima, e ainda em poder de um revólver.

Sendo assim, tem-se que a versão negativa apresentada pelo acusado restou absolutamente dissociado da prova colhida.

Cumpra ainda ressaltar que os policiais militares e a vítima, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

De rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Restou comprovado pelas declarações da ofendida que a ação delituosa foi perpetrada pelo acusado e mais dois comparsas.

Por outro lado, há que ser afastada a causa de aumento de pena do inciso I, do §2º-A, do artigo 157, CP, uma vez que não restou comprovado pelas declarações da vítima em Juízo, que os roubadores se utilizaram de uma arma de fogo para subjugá-la.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que o acusado praticou o delito de roubo majorado, pelo concurso de agentes de modo que a única solução possível para o caso é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima), tem-se ainda que o delito de roubo foi praticado em plena via pública, que evidencia a personalidade ousada do agente. Assim, deve ser fixada a pena-base acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes a serem sopesadas, fica a pena provisória em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase do sistema trifásico, presentes as majorantes do inciso II, do §2º, artigo 157 do Código Penal, e considerando a natureza dessa causa de aumento e a gravidade no caso concreto, que consistiram no concurso de três agentes, contribuindo para uma maior intimidação da vítima, dificultando a reação da ofendida e facilitando a execução do delito, cumpre exasperar as sanções do acusado em 1/3 (um terço), restando assim as penas definitivas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão e, notadamente, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais, fixo a modalidade inicial fechada, com fulcro no §2º, alínea "a", e §3º, do art. 33, do CP.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado HIGOR FELIPE SOUZA FIRMINO, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, a circunstância especialmente grave que cercou as ação e a quantidade de pena aplicada revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão do réu.

Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. Oportunamente, expeça-se Guias de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA